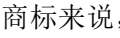


禁止他人进行任何形式的使用，则会在为商标注册人带来垄断利益的同时严重损害社会公众利益。具体到本案，红树林是生长于热带、亚热带海岸潮间带，由红树植物为主体的常绿乔木或灌木组成的湿地木本植物群落，是鱼、虾、蟹、贝类等海洋生物生长繁殖的重要场所，该场所为鸭子提供丰富的食物来源，当地居民有在红树林下放养鸭子的传统。广西北部湾沿海一带也分布着大片红树林，当地居民历来有将鸭子放养于红树林浅海滩涂的传统，因在北部湾海域红树林中养殖的海鸭相较于其他海鸭营养更丰富而富有独特性，“红树林海鸭蛋”

也因此成为北部湾的地理标志产品。吴甲注册的“”商标含有公有领域内的描述性信息“红树林”，该词汇在作为商标注册前本已被用于全国范围内普遍描述一类自然植被，或与在北部湾海域的红树林海鸭蛋建立了一定的联系，对于吴甲注册的“盘”商标来说，其显著性是较弱的，一般消费者通常不会将该词汇“红树林”与吴甲的商标建立唯一、稳定的联系；本案的某生态公司在其网店商品下面的文字介绍中使用了“红树林特产烤海鸭蛋”“广西北部湾红树林”“广西红树林海鸭蛋”“红树林海鸭子烤海鸭蛋”“红树林烤海鸭蛋”“广西红树林特产烤海鸭蛋”“北部湾红树林特产”等文字，从对词汇的使用方式来看，是对其经营的海鸭蛋来源于放养在红树林的海鸭所产的蛋以及对蛋品的规格、制作方法、产品特性的描述，并非指该鸭蛋的品牌，某生态公司将“红树林”用于描述自己商品，并没有超出一般描述性文字的表现形式，也没有超出合理必要限度，吴甲没有证据证明某生态公司存在故意攀附上诉人商标知名度进行销售的行为。综上所述，本案中在涉案商标注册申请日之前，“红树林”已与北部湾海域点“红树林海鸭蛋”建立一定的联系，且吴甲亦未使该“”商标获得新的特定含义，未建立与该商标的唯一对应关系的情况下，无权禁止他人正当使用“红树林”的文字。

随着注册商标制度的蓬勃发展和知识产权排他性的保护进入深水区，商标权不可避免地存在一些被滥用的情形，该案的一审、二审判决明确了商标性使用和正当使用的边界认定，判决结果彰显了法院依法平衡商标权

人、其他经营者及社会公众之间的利益最大化。本案涉及了广西北部湾海域的地理标志性产

品“红树林海鸭蛋”，鼓励商标权人积极申请地理标志的集体商标和证明商标，可以借助政府发展当地特色产业和品牌建设的东风形成自身的品牌价值，这对于区域打造农产品品牌和促进乡村振兴也具有十分重要的意义。

同时，本案也具有一定的警示作用，商标权人一方面要警惕商标中的元素特别是文字内容有可能被通用化或者成为核准商品上的描述性词汇的趋势，需要宣传、使用以及联系确保自己的商标在显著性上不被弱化；另一方面法律给予了商标权人排他性的商标权保护，在积极使用和依法维权的同时，不能滥用权利消耗商誉，而是通过呵护和培塑自身品牌提升商标的经济价值。对于经营者来说，经营者应当本着诚实信用原则对同竞争领域的注册商标予以合理避让，不恶意攀附他人商誉，采用法律许可的正当方式规范经营及宣传行为，维护自身的合法权益。

编写人：广西壮族自治区钦州市钦北区人民法院 谢惠徽

拆分、改动他人注册商标进行注册，并与 他人注册商标要素结合使用，意图攀附他人 商誉的，应当构成恶意注册行为

——某运动用品公司诉某食品销售公司、
某信息技术公司侵害商标权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

安徽省高级人民法院(2022)皖民终1689号民事判决书

2. 案由：侵害商标权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某运动用品公司

被告(被上诉人):某食品销售公司

被告:某信息技术公司

【基本案情】

2017年,顾甲与卢某为共同创业者。顾甲为第4××6号“A××”商标、第3××7号“a××”商标的注册申请人,该商标核定使用商标注册类别均为第28类,商品为:玩具;玩具熊;长毛绒玩具;比例模型套件(玩具);玩具模型;运动用护胸;等等,有效期分别为:2020年4月7日至2030年4月6日,2019年12月7日至2029年12月6日。2021年9月13日,卢某通过受让获得上述两商标,并于9月15日,与某运动用品公司签订《商标使用许可合同》,将注册的上述两商标许可某运动用品公司使用。使用范围为运动用护胸、男性下体弹力护身(体育用品)、护膝(体育用品)、运动用护腰、运动用护腿、玩具、护胫(体育用品)、运动用护臂、竞技手套、护肘(体育用品)及玩具熊、长毛绒玩具、比例模型套件(玩具)、玩具模型、手套、保护垫(运动服部件)。许可使用的期限自2021年9月15日起至2029年9月14日止。在第7394号公证书记载某运动用品公司代理人在公证人员的见证下于2022年1月7日、2022年1月14日、2022年3月2日、2022年3月3日,利用“公证云”平台的取证功能,对其网络购买涉案玩具公仔的过程进行取证,该涉案玩具公仔为头戴摩托车头盔的机车公仔,公仔头盔上有绿白红三色及“A××”字母组合而成的图案,公仔身着的骑行服上也有上述图案。

经在中国商标网查询案涉商标情况,意大利某股份公司最早于2002年、2008年对“A××”商标在国内进行注册,核准使用商品类别为第9类、第25类;通过查询某运动用品公司商标注册情况,除案涉商标外,某运动用品公司大范围注册其他与国外或国内知名商标相同或类似商标,如日本知名摩托车后箱品牌“C××”、广州知名摩托车头盔品牌“G××”后箱品牌“C××”、广州知名摩托车头盔品牌“Gx×”。

【案件焦点】

某食品销售公司被诉行为是否侵害了某运动用品公司涉案注册商标专用权。

【法院裁判要旨】

安徽省亳州市中级人民法院经审理认为：根据某运动用品公司举证的第4××6号“A××”、第3××7号“a××”商标注册证，商标转让证明及《商标使用许可合同》，某运动用品公司经商标权利人许可使用上述两商标，并有权以自己名义在第三方侵权时发起诉讼、获得收益，故某运动用品公司具备本案的诉讼主体资格。商标的作用主要在于供消费者识别和区分商品及服务的提供者，避免混淆。商标侵权实质上是行为人使用与他人已经具有一定知名度或市场影响力的相同或近似的商标，意图造成消费者对产品或服务的来源产生混淆，损害商标权人合法利益的行为。某运动用品公司主张被告所售侵权产品是头戴摩托车头盔的机车公仔，公仔头盔上有绿白红三色及“a××”字母组合而成的图案，公仔身着的骑行服上也有上述图案。经查，某食品销售公司所售机车公仔上的图案与意大利知名摩托车头盔品牌“A××”的商标实质上相同，结合案涉公仔的机车设计风格，即使存在搭便车、蹭品牌知名度的意图，某食品销售公司实质上也是在利用意大利摩托车头盔品牌“A××”的市场知名度寻求获取非法利益，并无侵犯本案某运动用品公司商标的侵权故意，实质上也不会对某运动用品公司商品的市场份额造成损害。综上，某运动用品公司关于某食品销售公司侵害其商标权的主张不成立，法院不予支持。对某运动用品公司的侵权事实不成立已如上述，因此，对某运动用品公司的诉讼请求法院不予支持。

安徽省亳州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第一款、第六十七条，《中华人民共和国商标法》第七条第一款之规定，判决如下：

驳回某运动用品公司的诉讼请求。

某运动用品公司不服一审判决，提起上诉。

安徽省高级人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国商标法》第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以

及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。又根据第五十七条第二项、第三项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；以及销售侵犯注册商标专用权的商品的，属于侵犯注册商标专用权的行为。本案中，某食品销售公司所售侵权产品是头戴摩托车头盔的机车公仔，公仔头盔上有绿白红三色及“a××”字母组合而成的图案，公仔身着的骑行服上也有上述图案，产品介绍中明确记录“A××”车迷某同款小熊玩偶拉力熊车尾箱熊公仔吉祥物装饰品挂件，而某运动用品公司两枚“A××”“a××”注册商标标识为一般字母组合，结合案涉公仔的机车设计风格，不会使一般消费者产生混淆，一审法院认为某食品销售公司无侵犯本案某运动用品公司商标的侵权故意，并无明显不当。综上，某运动用品公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决结果适当，应予维持。

安徽省高级人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十六条第一款、第一百七十七条第一款第一项的规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案特殊性在于原被告双方均在其生产或销售的产品上使用他人已在国内注册的国外知名商标，但原告在不同商品种类上对该国外知名商标进行拆分注册，且在实际使用中又与该商标其他要素结合使用，由此对他人提起侵害商标权诉讼。从形式上看，原告具有合法权利外观，具有提起诉讼的主体资格，但从实质上分析，因原告注册商标与他人在先商标使用字母、组合排列顺序均相同，在实际使用中又与该注册商标其他要素相组合，且经在中国商标网查询，原告大规模注册类似国外知名商标，其注册及使用意图难谓善意。形式和实质的相互矛盾、法律规定空白以及基于对商标行政授权的考虑导致裁判者处于两难境地。本案经一审、二审审理后，驳回原告诉讼请求，但在具体裁判路径上，一审、二审略有不同。如何在避免对商标行政授权体系造成冲击的同时，对此

类恶意行为予以规制和打击，值得深思和探讨，以解决司法在规制商标权滥用中的被动状态。

随着商标行政管理部门制止恶意注册力度的加大，更加隐蔽的抢注方式不断出现，比如本案中将国外知名商标进行改动、拆分等方式在不同商品种类上进行注册，在实际使用中又存在不规范行为，其行为性质如何，值得研究和探讨。《中华人民共和国商标法》第七条第一款规定：“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。”第十条第一款第八项规定，“有害于社会主义道德风尚 或者有其他不良影响的”。商标注册与使用应当遵循诚实信用和公序良俗价值判断标准。此外，《中华人民共和国商标法》及相关司法解释也从非使用目的、非正当性手段以及违反合法性条款等方面对恶意注册商标的进行类型化规定，如1993年《中华人民共和国商标法》禁止将属于公共资源的地名作为商标使用；2001年修正《中华人民共和国商标法》增加对驰名商标的保护，禁止复制、摹仿或者翻译他人驰名商标；2013年引入诚实信用原则，制止恶意抢注和损害他人先权利的行为；2019年修正《中华人民共和国商标法》规定了“不以使用为目的的恶意商标注册”以规制商标囤积商标代理中的恶意注册行为。但由于知识产权的无形性、价值性，实践中更为隐蔽的抢注手段层出不穷，具体规则难以涵盖实践中所有行为类型。笔者认为，“恶意”一词本身具有否定性判断色彩，对于“恶意”的理解应当从商标法倡导商标合理使用、规制不正当竞争的立法宗旨出发，此处的“恶意”更多的是对注册行为违背诚实信用原则的消极评价。现行《中华人民共和国商标法》规定的诚实信用原则和公序良俗原则，并非仅具有形式化的宣誓意义，其意旨在于授予法院自由裁量权，以在实际审理中依据原则精神对适用法律进行解释，或者填补法律漏洞。在具体规定难以涵盖现实中的具体恶意注册行为状态时，应由法官结合行为人注册时的主观状态，以及注册后的客观行为及目的对是否存在“恶意”进行价值评价。如本案中，一方面商标注册人在申请注册诉争商标时，便明知或应知该商标属于与他人享有在先权益的相同或相近的标识，或者属于与他人的在先使用并具有一定影响的商标相同或近似的标识，仍为实现攀附他人商誉或以其他方式

谋取不正当利益的目的，对该标识进行注册。另一方面商标注册人获得注册商标后，采取不规范使用注册商标、将该注册商标与其他知名商标要素结合使用，导致消费者对商品来源产生混淆、误认，实现商标注册人攀附他人商誉、获取不正当利益的目的。上述情况下，商标注册人所持有的注册商标已不是商标法意图保护的商标，而是沦为与商标法保护的商标背道而驰的圈地符号，已严重背离商标法的立法目标和制度目的，严重违反诚实信用原则，扰乱商标注册和保护秩序，不仅不应予以司法保护，还应依法坚决予以规制。

编写人：安徽省亳州市中级人民法院 王艳东 卞岩岩

将他人已获识别商品来源功能的涉地名 商标进行商标性使用构成侵权

——某窖酒公司诉某斗酒公司等侵害商标权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省高级人民法院(2023)粤民终2213、2214、2215号民事判决书

2. 案由：侵害商标权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某窖酒公司

被告(上诉人):某斗酒公司、某古酒公司、某酒业公司

被告(被上诉人):某商贸有限公司

【基本案情】

贵州省毕节市某某县有出产过优质知名白酒的历史。某窖酒公司、某斗酒公

司、某古酒公司均为住所地在某某县的生产、销售白酒的企业。某窖酒公司是“某某”“某某及图”“某某酱酒”三枚商标的权利人。前述商标在全国具有较高知名度。其中“某某及图”商标曾被认定为“中国驰名商标”。某斗酒公司等被告在其生产、销售的白酒产品上使用了“某某古酱”“某某及图”等被诉标识。

【案件焦点】

1. 某斗酒公司、某古酒公司、某酒业公司在被诉侵权产品上使用被诉侵权标识是否构成侵害某窖酒公司注册商标权；2. 一审法院判决的赔偿金额是否适当。

【法院裁判要旨】

广东省深圳市中级人民法院经审理认为：某斗酒公司等被告在被诉侵权商品及其包装、附随物等突出使用与某窖酒公司注册商标标识近似的标识，攀附某窖酒公司涉案注册商标的知名度，使得消费者对商品的来源产生混淆或误认。

广东省深圳市中级人民法院依照《中华人民共和国商标法》（2019修正）第五十七条第二项及第三项、第五十九条第一款及第三款、第六十三条等规定，判决如下：

一、某斗酒公司、某古酒公司、某酒业公司、某商贸公司立即停止侵害某窖酒公司涉案注册商标专用权的行为；

二、某斗酒公司、某古酒公司于一审判决生效之日起十日内赔偿某窖酒公司经济损失及合理维权开支合计300万元；

三、某酒业公司于一审判决生效之日起十日内赔偿某窖酒公司经济损失50万元；

四、某商贸公司于一审判决生效之日起十日内赔偿某窖酒公司经济损失30万元；

五、驳回某窖酒公司的其他诉讼请求。

某窖酒公司、某斗酒公司、某古酒公司、某酒业公司均不服一审判决，提起上诉。

广东省高级人民法院经审理认为：某斗酒公司等被告未经某窖酒公司的许可，在商品及其包装上的显著位置突出使用含有“某某”字样的标识，直接指向被诉侵权商品本身，并非单纯地用以指明商品来源于某某县地区或与某某县地区有关，对于相关公众而言，前述被诉标识已经起到了识别商品来源的作用，属于商标法意义上的使用行为。虽然“某某”作为贵州省毕节市下辖某某县的行政区划名称，本身不具有固有显著性，但是涉案注册商标经过某窖酒公司长期持续性地使用，不仅提升了知名度和影响力，还使其中的“某某”部分产生了行政区划名称以外的第二含义，即用于指代某窖酒公司生产销售的白酒产品。某斗酒公司等作为与某窖酒公司同处某某县白酒产区的同业竞争者，在知悉涉案商标知名度和市场影响力的情况下，仍然实施被诉行为，构成侵权。

广东省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

如何正确划分合理使用地理名称和侵害商标权行为之间的界限，一直是相关司法实践中的难题。本案是一起因使用涉地理名称商标引起纠纷的典型案件，其中的法律关系值得深入探讨和研究。

一、对地理名称的描述性使用和商标性使用之区分

描述性使用是经营者为提供商品或服务的基本信息而善意地使用商品通用名称或自己的名称、地址、产品原产地等，该行为不构成侵犯他人商标权。现行《中华人民共和国商标法》第五十九条第一款对于描述性使用进行了规定，即“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。

商标性使用，即将商标用于商品、包装、容器、服务场所以及交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用以识别商品或者服务来源的行为。判断被诉行为是否构成商标侵权，一般需要先判断其是否属于商

标性使用。《中华人民共和国商标法》第五十七条对属于侵权的商标性使用行为作出了规定。

因在商业经营中使用地理名称而引起的侵害商标权纠纷中，争议焦点通常都包括被诉行为属于描述性使用还是商标性使用。如果被诉行为属于描述性使用，不会构成侵害商标权；如果属于商标性使用，有可能构成侵害商标权。对于该问题，人民法院应当从以下方面进行综合考虑：被诉侵权人使用被诉标识的场景、方式，被诉标识的组成、字体、视觉效果，权利人商标的知名度，被诉侵权人主观上是否存在攀附商誉的故意，客观上是否会导致相关公众对商品的来源混淆、误认等。

本案中，某斗酒公司等被告在明知某窖酒公司及其注册商标知名度和市场影响力的情况下，在白酒商品显著位置上突出使用与某窖酒公司注册商标标识高度近似的标识“某某古酱”。从使用意图来看，其使用目的并非简单地指明该白酒产自于某某县地区，也并非简单地标识该白酒为酱香型白酒，而是意在借助“某某”与某窖酒公司相关的第二含义，攀附某窖酒公司涉案注册商标的知名度及所承载的声誉。客观上，该行为使得相关公众对商品的来源产生混淆或误认。因此，本案被告的前述被诉行为属于商标性使用。

二、地理名称属于公共领域的共有资源，将其作为商标使用则显著性较弱，商标权利人是否可以在特定类别商品上将其作为商标进行“独占使用”

地理名称作为表述某一特定地域的称谓，是社会公众的共有资源，且地理名称商标本身显著性较弱，因此，《中华人民共和国商标法》第十条第二款规定，“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效”。地理名称商标，若在注册后经过权利人的长期使用，产生了行政区划名称以外的第二含义，获得了较强的显著性，在相关公众看来，该商标已经与权利人及其相关商品产生了固定的联系，

则在此情形下，如果允许其 他主体对该商标在其同类商品上进行商标性使用，会导致相关公众对商品的来源 产生混淆，故权利人有权禁止该使用行为。

本案中，“某某”作为贵州省毕节市下辖某某县的行政区划名称，其本身显著性较弱。但是，涉案注册商标经过某窖酒公司长期持续性地使用，不仅提升了一定的知名度和影响力，还使其中的“某某”部分产生了行政区划名称以外的第二含义，即用于指代某窖酒公司生产销售的白酒产品，在相关公众看来，“某某”商标已经与某窖酒公司及其白酒商品产生了固定的联系。因此，某窖酒公司有权利禁止其他经营者在白酒类商品上实施对“某某”等商标的商标性使用行为。

本案判决厘清了涉地理名称商业标识侵害商标权司法认定的相关法律关系，确立了相关司法裁判标准。对于妥善解决涉及地理名称的侵害商标权纠纷作出了有益探索，打击了“搭便车”“傍名牌”的不正当行为，净化了市场竞争环境，发挥了正确引导市场主体诚信经营的作用，对于今后类似纠纷的解决具有重要的参考意义。

编写人：广东省高级人民法院 肖少杨 宋薇薇

寻求商标注册与使用的平衡：“反向混淆”

场景下商标在后使用者的权益维护

——南宁某餐饮公司诉江西某餐饮公司、赣州某饮品店侵害商标权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江西省赣州市中级人民法院(2022)赣07民终6346号民事判决书

2. 案由：侵害商标权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):南宁某餐饮公司

被告(上诉人):江西某餐饮公司、赣州某饮品店

【基本案情】

2013年6月7日,吴某取得第1××5号“察理王子”注册商标,有效期至2023年6月6日。核定服务项目为第43类:餐厅、饭店、餐馆、自助餐馆、自助餐厅、快餐馆、流动饮食供应、茶馆、咖啡馆。2020年7月20日,吴某将第1××5号商标转让给某国际公司。2020年9月7日,经国家知识产权局核准,某国际公司许可南宁某餐饮公司使用第1××5号商标,许可期限自2020年7月21日起至2023年6月6日止,许可使用项目为第43类:餐厅、饭店、餐馆、自助餐馆、自助餐厅、快餐馆、流动饮食供应、茶馆、咖啡馆。2020年8月1日,某国际公司出具《商标使用授权书》,将第1××5号注册商标以排他使用授权给原告使用,包括南宁某餐饮公司自己使用,也可以自己名义授权给第三人使用,以及单独就被授权商标提起相关维权诉讼,授权使用的期限自2020年7月21日起至2023年6月6日止。

2015年开始,江西某餐饮公司开始使用“茶理王子”商标经营奶茶店,至今在全国有300余家加盟门店。2016年11月28日,江西某餐饮公司取得第1××3号“茶理王子”注册商标,有效期至2026年11月27日。核定服务项目为第43类:住所代理(旅馆、供膳寄宿处);咖啡馆;自助餐厅;餐厅;饭店;酒吧服务;流动饮食供应;茶馆;旅游房屋出租;饮水机出租。2021年11月20日,中国商标网刊登第1768期公告宣告第1××3号“茶理王子”商标无效。宣告无效服务项目为:住所代理(旅馆、供膳寄宿处)、咖啡馆、自助餐厅、餐厅、饭店、酒吧服务、流动饮食供应、茶馆。2021年11月23日,赣州某饮品店美团店名为“茶理王子(杨坑店)”。上述事实由联合信任时间戳服务中心签发可信时间戳证书进行认证。截至庭审之日,赣州某饮品店已停止涉案侵权行为。

江西某餐饮公司经营过程中形成了一定的知名度、影响力及社会美誉度。2019年,被中国连锁餐饮产业联盟饮品专委会授予旗下品牌“茶理王子”为优

质连锁餐饮品牌。2021年12月，被江西省青少年发展基金会授予“江西希望工程30周年贡献奖”。2022年1月，被江西省品牌建设促进会授予理事单位。截至庭审之日，江西某餐饮公司已停止涉案侵权行为，已将“茶理王子”更换为“轻茶理”。2021年4月4日，赣州某饮品店与江西某餐饮公司签订运营合同，开始加盟江西某餐饮公司旗下的“茶理王子”。

【案件焦点】

1. 被告使用商标行为是否构成商标侵权；
2. 损害赔偿数额应如何认定。

【法院裁判要旨】

江西省赣州市章贡区人民法院经审理认为：某国际公司是第1××5号注册商标“察理王子”的注册人，上述商标在有效期内，依法享有上述注册商标专用权。本案中，某国际公司出具的《商标使用授权书》载明南宁某餐饮公司有权独立以自己名义针对本商标发生的侵权行为进行维权，南宁某餐饮公司有权以自己名义提起本案诉讼。本案中，诉争商标即江西某餐饮公司使用的“茶理王子”与南宁某餐饮公司专有的商标“察理王子”仅有一字之差，呼叫相同、文字构成相近，且系同时使用在同一种或类似服务上，在同一种或者类似服务上的商标近似，故被告使用“茶理王子”标识的行为对南宁某餐饮公司专有商标“察理王子”构成商标侵权，应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

关于赔偿经济损失的数额。《中华人民共和国商标法》第六十三条第一款规定“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定……”第三款规定：“权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。”本案中，南宁某餐饮公司未举证证明其因被侵权所受到的实际损失，亦未举证证明被告因侵权所获得的利益。南宁某餐饮公司的损害结果除考虑商标近似程度外，还需要综合考虑其他相关因素，

诸如侵权行为的性质、期间、后果、商标的声誉，被诉侵权人的主观意图、双方共存和使用的历史与现状、相关市场实际等因素。

本案中，南宁某餐饮公司门店皆位于广西南宁，市场的影响力也仅限于广西，在江西及江西周边省份均无门店，江西某餐饮公司并未与其形成经营竞争关系。江西某餐饮公司于2015年开始使用“茶理王子”商标经营奶茶店，至今在全国其他省份有300余家加盟门店。2019年，江西某餐饮公司旗下品牌“茶理王子”获得“优质连锁餐饮品牌”称号；2021年12月，江西某餐饮公司获得“江西希望工程30周年贡献奖”；2022年1月，江西省品牌建设促进会授予被告为理事单位。2021年11月20日，江西某餐饮公司“茶理王子”商标被宣告无效之前，江西某餐饮公司已在江西形成稳定的市场并在全国已有300余家加盟门店，已有一定的知名度，故其无需攀附原告商标的声誉傍名牌、搭便车，更无需借助南宁某餐饮公司的商标进行营销宣传以此获利，江西某餐饮公司的经营行为不会对南宁某餐饮公司的利益造成损失，亦不会误导消费者，损害消费者的利益。综上，虽江西某餐饮公司使用“茶理王子”标识的行为对南宁某餐饮公司专有商标“察理王子”构成商标侵权，但江西某餐饮公司早已有稳定市场，并非在主观上故意侵犯南宁某餐饮公司案涉商标专用权，实际也并未对南宁某餐饮公司造成损失。法院根据上述情节，综合考虑被告侵权行为性质及情节、商标的声誉、因制止侵权行为的合理开支等因素，酌情确定两被告共同赔偿原告经济损失及合理维权费用共计3000元。

江西省赣州市章贡区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百七十九条第一款第八项，《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十七条第一项至第三项、第六十三条第一款及第三款，《中华人民共和国商标法实施条例》第七十六条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十六条第一款及第二款、第十七条之规定，判决如下：

一、被告江西某餐饮公司、赣州某饮品店于本判决生效之日起立即停止实施侵害原告第1××5号“察理王子”注册商标专用权的行为；

二、由被告江西某餐饮公司、赣州某饮品店于本判决生效之日起十日内赔偿原告南宁某餐饮公司经济损失及合理维权费用共计3000元；

三、驳回原告南宁某餐饮公司的其他诉讼请求。

南宁某餐饮公司不服一审判决，提起上诉。

江西省赣州市中级人民法院同意一审法院裁判意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

商标“反向混淆”是指享有更高商誉的在后使用者未经商标权人许可擅自使用该注册商标在同一种或类似服务上，或者在同一种或者类似服务上的商标近似，进而导致相关消费者产生“混淆”。商标“反向混淆”行为的特殊之处，导致司法实践中认定“混淆可能性”以及救济适用上存在障碍和困难。

一、商标“反向混淆”行为的表现形式

“无权利则无救济，无救济则无权利”，商标反向混淆行为其前提是在先商标所有人应当是受商标法保护的注册商标权利人。当前，商标“反向混淆”行为主要有以下表现形式。

(一)行为主体商誉更高、经济实力更强

基于行为主体的市场地位不同，混淆的标准也存在差异。“正向混淆”的行为主体往往经济实力、消费市场占比和行业商誉较弱，而“反向混淆”的行为主体在使用商标过程中，经过自身经营，经济实力较强，且形成了一定的消费市场。因此，在商标“反向混淆”侵权纠纷中，商标对在后使用者注册商标的影响越大，越能证明商标的覆盖和推广削弱了商标权人对商标的控制，从而构成侵权。本案中，被告作为在后使用者未经商标权人许可，在自己提供的相同或相类似商品或服务中使用诉争商标，并通过后期经营使得消费者产生了误认，在某种程度上压缩了在先商标权人的商业发展空间，从而构成商标“反向混淆”侵权。

(二)行为主体主观无攀附目的

在“正向混淆”场景中，行为主体由于进入市场较晚，在市场推广过程

中，往往企图攀附商标权人积攒的品牌优势，以获取更为可观的市场和消费群体从而获取经济利益。但是，在“反向混淆”场景中，行为主体本身已形成了一定的消费市场，甚至经济实力还要高于商标权人，因此往往并无主观攀附目的。本案中原告、被告门店市场区域不同，原告主要集中广西、海南等地，在被告门店的市场区域并无门店，双方未形成经营竞争关系。

二、商标“反向混淆”行为规制的价值构成

在知识产权法价值体系架构中，正义价值和效率价值具有重要地位。基于正义价值，规制商标“反向混淆”侵权行为具有法律正当性，以实现相关主体的公平正义；基于效率价值，规制商标“反向混淆”侵权行为具有法律适恰性，以实现利益的平衡。

（一）正义价值

知识产权法价值体系中正义价值的实现追求主要体现在以下方面：第一，平等主体的人格正义。每个主体追求权利和履行义务是相对平等的，就商标“反向混淆”行为而言，在先注册商标的权利人，由于其市场地位较低，行业商誉亦要弱于在后使用者，如果不对相关侵权行为加以规制，必然会影响其先前的权利保护。第二，权益分配中的矫正正义。商标权人由于其权利分配享有了商标使用的排他权利，通过要求侵权人停止侵害和赔偿损失来达致矫正正义。第三，权利安排的秩序正义。为维护知识产权的交易秩序的权利秩序，不论在后商标使用者的市场经营如何，如果未获得前权利人的许可，擅自使用商标，应当追究侵权者的责任。本案中，诉争商标即被告使用的“茶理王子”与原告专有的商标“察理王子”仅有一字之差，呼叫相同、文字构成相近，且系同时使用在同一种或类似服务上，在同一种或者类似服务上的商标近似，故被告使用“茶理王子”标识的行为对原告专有商标“察理王子”构成商标侵权。

（二）效率价值

对商标“反向混淆”侵权行为而言，其规制路径是建立在社会私益的基础上，旨在通过商标权的保护、使用和边界限制来达到优化社会资源配置之目的。这也就意味着，司法认定应注重各方商标使用情况、权益分配

